Solicitud y Contragarantía para Fianzas

Código del cliente _____

Número de Fianza _____

Intermediario: _____

Fecha: ___/___/___ (Día / Mes / Año)

1. Datos Generales:

Si es persona Jurídica:

Nombre de la empresa: _____

Correo electrónico: _____

RNC: _____ Teléfono(s): _____ _____

Dirección: _____

Si es persona Física:

Nombre completo: _____

Correo electrónico: _____

Cédula o Pasaporte: _____ Teléfono(s): _____ _____

Dirección: _____

¿Es usted o algún miembro de su familia (incluye cónyuge, suegros, yernos, nueras y cuñados, padrastos e hijastros, padres e hijos, abuelos, hermanos, nietos) o relacionado (incluye asociados, empleados que realicen operaciones en nombre del mismo), un alto funcionario por elección o nombramiento ejecutivo, actual o anterior, en cualquier rama del gobierno ejecutivo, legislativo o judicial, en el territorio nacional o extranjero?

☐ Sí ☐ No Si la respuesta es "Si", favor proveer la siguiente información:

Nombre: _____ Puesto que ocupa u ocupó: _____

País donde ejerce o ejercía: _____ Periodo o último año que ejerció: _____

2. Tipo de Fianza:

Aduanales:	**Construcción/Suministros/Otros:**	**Comerciales:**
Agente aduanales ☐	Licitación/Mant. de oferta ☐	Estafeta de cobros ☐
Admisión temporal ☐	Avance o anticipo ☐	Agencia de viajes o boletería ☐
Falta de documentos ☐	Fiel cumplimiento o ejecución ☐	Otras Fianzas ☐
Almacenes fiscales ☐	Pagos salarios y prestaciones ☐	**Judiciales:**
Derechos de impuestos ☐	Vicios ocultos ☐	Suspensión de sentencia ☐
		Levantamiento de embargo ☐

Vigencia de la póliza: Inicio: ___/___/___ (Día / Mes / Año) Vencimiento: ___/___/___ (Día / Mes / Año)

3. Datos de la Fianza solicitada:

Para depositar a beneficio de : _____

Solicitamos una fianza por valor de ☐ RD$ ☐ US$ _____ lo cuál es el _____ % del total del presupuesto o Contrato, cuyo valor total es ☐ RD$ ☐ US$ _____

La fianza solicitada corresponde a las obligaciones siguientes: _____

4. Datos del (de los) fiador (es) solidario (s):

Nombre del fiador: _____ Cédula o RNC: _____

Profesión u ocupación: _____ Firma: _____

Nombre del fiador: _____ Cédula o RNC: _____

Profesión u ocupación: _____ Firma: _____

5.Requisitos solicitados:

Favor completar y anexar los documentos requeridos para la fianza solicitada.

CONTRAGARANTIA:

ARTICULO I: EL AFIANZADO por medio del presente acto se compromete y obliga de manera solidaria a pagar a **LA AFIANZADORA,** hasta la suma de ☐RD$ ☐US$ _____
Especificar valor en letras
con 00/100 ($_____), por concepto de cualquier obligación surgida producto de las fianzas emitidas por esta, en el caso de que **LA AFIANZADORA** se viera obligada a pagar parte o el total de la cantidad garantizada bajo las mismas para responder a cualquier requerimiento de **EL BENEFICIARIO**, quedando entendido que la suma a la que **EL AFIANZADO** se le obliga a pagar, representa el monto pagado por **LA AFIANZADORA** dentro de los límites garantizados, los costos legales y honorarios de abogados, así como otros gastos generados productos de la ejecución de la mencionada Fianzas.
Así mismo descarga a **SEGUROS RESERVAS, S.A.** de toda responsabilidad frente **AL BENEFICIARIO** en caso de ejecución de las garantía mencionada.

ARTICULO II: EL AFIANZADO reconoce que cualquier cheque comprobante o cualquier evidencia de un pago realizado por **LA AFIANZADORA** al beneficiario de la fianza, constituir prueba irrefutable y fehaciente de pago y en consecuencia, se responsabilizan a reembolsar a **LA AFIANZADORA,** los valores por ella pagados que se enumeran en el artículo anterior.

ARTICULO III: EL AFIANZADO al suscribir la presente solicitud se compromete y obliga, en el caso de que la misma fuera acogida, a reembolsar a **SEGUROS RESERVAS, S.A**., a su primer requerimiento cualesquiera valores que, a cualquier título se viera obligada a poner en ejecución, parcial o total, de la fianza emitida, constituyendo dichos pagos, a los cuales prestó por este medio formal y previa aprobación, un crédito cierto líquido y exigible a su cargo y afectando todos sus bienes, presentes y futuros y de sus albaceas o herederos como garantía para el pago de dicha deuda y de manera especial presentado por este mismo documento al fiador solidario de la misma, con renuncia a la previa exclusión de los señores que abajo firman conjuntamente conmigo como demostración inequívoca de su misión al compromiso de fiador solidario.

ARTICULO IV: EL AFIANZADO Y EL FIADOR asumen que esta solicitud será extensiva no solamente respecto de la fianza que se emita originalmente, sino también sobre cualquier extensión de vigencia o renovación que pudiere expedirse de la misma y para los fines y en las condiciones aquí indicadas. Certifica que las declaraciones e informaciones antes expuestas son correctas y completas, que esta solicitud será la base del contrato y que la fianza aqui solicitada no entrará en vigor mientras no sea aceptado por la Compañía.

ARTICULO V: EL AFIANZADO autoriza expresa e irrevocablemente a **SEGUROS RESERVAS, S.A**., a suministrar a centros de información crediticia la información patrimonial y expatrimonial necesarios a los fines de evaluación de crédito por parte de otras instituciones suscriptoras de dichos centros de información, reconociendo y garantizando que la revelación de dichas informaciones por parte de **SEGUROS RESERVAS, S.A.** y/o por sus respectivos empleados funcionarios y accionistas no conllevará violación de secretos profesionales a los efectos de las leyes aplicables.

6.Declaración:

Yo_____, declaro y afirmo libre y voluntariamente bajo fe del juramento, que todas las informaciones y documentos entregados conjuntamente con el presente formulario son correctos y complejos, que no he omitido, ni falseado ninguno de los datos al respecto, siendo en consecuencia en todo su contenido y sus anexos fieles y conforme a la expresión de la verdad. Asimismo, declaro no haber ocultado ninguna información que pudiera aumentar el riesgo de **SEGUROS RESERVAS, S.A.** o influenciarla para que acepte mi solicitud, por lo que convengo en aceptar una fianza sujeta a las condiciones impresas usuales y otras condiciones que se agreguen por medio de endosos, en el entendido de que las informaciones aqui suministradas constituirán la base de dicha fianza. Autorizo a **SEGUROS RESERVAS, S.A**. a verificar todas lasinformaciones y documentos aportados, por las vías que sean necesarias, especialmente a través de los buró de crédito, según las reglamentaciones establecidas en la Ley 288-05. Estoy de acuerdo con que este Cuestionario y Solicitud constituyan la base y forme parte de la fianza extendida en relación con el riesgo mencionado más arriba. Queda estipulado que el afianzado solo será responsable en concordancia con los términos de la fianza y que el afianzado no presentará ninguna otra reclamación de la naturaleza que fuere. El asegurador está obligado a tratar esta información en un plano de estricta confidencia.

Por este medio **AUTORIZO** expresamente a **SEGUROS RESERVAS**, **S.A.** para realizar las consultas y revisión de mi historial crediticio en cualesquiera de las Sociedades acreditadas en el país, para fines de la evaluación de riesgo con relación a la solicitud de cotización o emisión de fianza durante la vigencia de la misma. Asimismo declaro que conozco la naturaleza y el alcance de la información que será solicitada, para el uso exclusivo de **SEGUROS RESERVAS, S.A.**

Hecho y firmado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional República Dominicana el día_____ del mes_____ año_____.

_____

POR LA AFIANZADORA

_____ _____

POR EL AFIANZADO **POR EL FIADOR**

Yo_____, Notario Público de los números para el Distrito Nacional matriculado en el Colegio Dominicano de Notarios, Inc. bajo el No._____ CERTIFICO Y DOY FE, de que por ante mi han comparecido libre y voluntariamente los señores _____
y _____
de generales y calidades que constan en este acto, quienes me declararon bajo fe del juramento que las firmas que aparecen al pie del mismo han sido puesta libre y voluntariamente y que es así como acostumbran a firmar todos sus actos de su vida pública y privada, por lo que se le puede tener entera fe y crédito.

_____

NOTARIO